

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 178/2531	นายสำเริง เริงทรัพย์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ร้อยตำรวจเอกนันทิ์ สำเภายนต์	โจทก์
	นางอรุณี สำเภายนต์	จำเลย
	นางอรุณี สำเภายนต์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง
	ร้อยตำรวจเอกนันทิ์ สำเภายนต์ จำเลย	
	รวม	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 232, มาตรา 243

ความว่า จำเลยและจำเลยร่วมเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ เนื่องจากคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นส่งเอกสารหมาย ล.26 ไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของจำเลยร่วมที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ กับให้ส่งประเด็นไปสืบร้อยตำรวจเอกโชติ ชุมนุม พยานจำเลยที่ศาลจังหวัดพังงา ซึ่งการพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจพิจารณาพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ศาลชั้นต้นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์อย่างเคร่งครัดการที่โจทก์ยื่นฎีกาเข้ามาจึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย และการที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้นั้นก็ถือว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งแทนศาลฎีกา ศาลฎีกาจึงมีอำนาจพิจารณาสั่งเพิกถอนเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 27 ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้รับฎีกาฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2530 ของโจทก์เสีย ฯลฯ

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 147)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านของโจทก์ พร้อมส่งมอบที่ดินและบ้านคืนโจทก์ในสภาพที่เรียบร้อย และห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินและบ้านดังกล่าวอีกต่อไป กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินและบ้านของโจทก์เสร็จสิ้นจำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งระหว่างพิจารณา ร้อยตำรวจเอกนันทิสาภายนต์ สามี่จำเลยขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาจำเลยขอส่งลายมือชื่อจำเลยร่วมตามเอกสารหมายเลข 26 ไปตรวจพิสูจน์ และขอให้ส่งประเด็นไปสืบร้อยตำรวจเอกโชติ ชุมนุ่ม พยานจำเลยที่ศาลจังหวัดพังงา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต กับไม่อนุญาตให้จำเลยชักถามนางสายเจริญทอง พยานจำเลยเสมือนหนึ่งนางสายนั้นเป็นพยานซึ่งโจทก์อ้างมาตามที่ยังจำเลยขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลย จำเลยร่วม และบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านพิพาทตามที่โจทก์ฟ้องและให้จำเลยจำเลยร่วม ร่วมกันส่งมอบที่ดินและบ้านพิพาทในสภาพเรียบร้อยให้โจทก์ ห้ามเกี่ยวข้องกับอีกต่อไป กับให้จำเลย จำเลยร่วม ร่วมกันชำระค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 2,000 บาท ให้โจทก์โดยคิดให้นับแต่วันฟ้อง (29 กุมภาพันธ์ 2527) จนกว่าจำเลย จำเลยร่วมและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากทรัพย์สินพิพาท และส่งคืนทรัพย์สินพิพาทตามฟ้องให้โจทก์เสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยและจำเลยร่วมเสีย

จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นส่งเอกสารหมายเลข.26 ไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของจำเลยร่วมที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ และให้ส่งประเด็นไปสืบร้อยตำรวจเอกโชติ ชุมนุม พยานจำเลยที่ศาลจังหวัดพังงา ตามคำแถลงของจำเลยในรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 139)

จำเลยและจำเลยร่วมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 144)

คำสั่ง

คดีนี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เสียก่อนดังที่จำเลยและจำเลยร่วมอ้างศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องฎีกาของโจทก์ไว้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เสียก่อนดังที่จำเลยและจำเลยร่วมอ้างศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องฎีกาของโจทก์ไว้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ